Concursos de Porto Velho/RO 2026 · Agente de Secretaria Escolar (SEMED, banca IBGP)

Legislação

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 10/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Legislação

Prova SEMED: 10 questões (20%)

Separe "lei seca" (texto da lei) de explicação. A lista exata (Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores de Porto Velho etc.) é A CONFIRMAR NO ANEXO IV do edital.

1. Constituição Federal: Administração Pública (art. 37)

Contexto

O art. 37 da Constituição Federal é a "regra de ouro" de quem trabalha em prefeitura ou escola pública: define como a administração deve agir e como os servidores entram na carreira.

Resumo básico

- **Princípios expressos (caput do art. 37): L**egalidade, **I**mpessoalidade, **M**oralidade, **P**ublicidade e **E**ficiência (LIMPE).
- **Concurso público:** investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso (art. 37, II), salvo cargos em comissão (livre nomeação e exoneração).
- **Validade do concurso:** até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período (art. 37, III).
- **Greve do servidor:** direito exercido nos termos e limites definidos em lei específica (art. 37, VII).
- **Responsabilidade do Estado:** as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros; direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa (art. 37, §6º).

Aprofundamento

- **Razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público** são princípios da administração, mas não estão no caput do art. 37.
- **Acumulação de cargos (art. 37, XVI):** em regra proibida; exceções, havendo compatibilidade de horários: dois cargos de professor; um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas.

- **Publicidade** dos atos não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades (art. 37, §1º).
- Texto sujeito a emendas constitucionais: confira a redação vigente no site do Planalto antes de decorar.

2. Servidores públicos: estabilidade e regime

Contexto

Mostra como o servidor ingressa, quando fica estável e como pode perder o cargo. Liga o texto constitucional ao Estatuto do município.

Resumo básico

- **Estabilidade (art. 41 CF):** servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso se tornam estáveis após **3 anos de efetivo exercício**.
- Precisa de **avaliação especial de desempenho** por comissão para adquirir a estabilidade.
- **Perda do cargo do estável:** sentença judicial transitada em julgado; processo administrativo com ampla defesa; avaliação periódica de desempenho (na forma da lei).
- **Cargo em comissão** não gera estabilidade.

Aprofundamento

- O **estágio probatório** e seus prazos são regulados pelo estatuto de cada ente; no município vale o que o **Estatuto dos Servidores de Porto Velho** disser - **A CONFIRMAR NO EDITAL** (número da lei e artigos).
- Servidor não é "dono" do cargo: pode ser demitido por falta grave após processo administrativo disciplinar.

3. LDB - Lei nº 9.394/1996

Contexto

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) é a lei geral da educação brasileira. Para a SEMED, é matéria central: define níveis de ensino, carga horária e responsabilidades dos municípios.

Resumo básico

- **Educação básica (art. 21):** educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. **Educação superior** é outra parte.
- **Municípios (art. 11, V):** atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.
- **Ensino fundamental:** obrigatório, 9 anos, a partir dos 6 anos de idade (art. 32).

- **Carga horária mínima (art. 24, I):** 800 horas anuais, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar.
- **Frequência mínima (art. 24, VI):** 75% do total de horas letivas para aprovação.
- **Gestão democrática** do ensino público é princípio (art. 3º, VIII).

Aprofundamento

- A LDB já foi alterada várias vezes (por exemplo, pela reforma do ensino médio); **sempre confira a redação atual** no site do Planalto.
- **Educação infantil (art. 29):** primeira etapa da educação básica; finalidade: desenvolvimento integral da criança até 5 anos.
- Leia os artigos 2º, 3º, 4º (direito à educação) e 11 (incumbências dos Municípios).

4. Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores de Porto Velho

Contexto

Lei Orgânica é como a "constituição do município" (CF, art. 29). O Estatuto dos Servidores trata de direitos, deveres e punições dos servidores municipais.

> **A CONFIRMAR NO EDITAL:** números das leis e artigos cobrados. Não decore artigos de memória: estude o texto oficial indicado no Anexo IV.

Resumo básico

- **Lei Orgânica (art. 29 CF):** o município se rege por lei orgânica, votada em dois turnos com intervalo mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara.
- **Estatuto dos servidores:** normalmente trata de provimento, posse, exercício, vacância, direitos (férias, licenças), deveres, proibições e penalidades.
- **Como estudar:** baixe o texto oficial, faça um resumo de uma página por título e treine questões. Procure no Google: "Lei Orgânica de Porto Velho PDF" e "Estatuto dos Servidores de Porto Velho".

Aprofundamento

- Com o texto em mãos, marque prazos (posse, exercício, estágio probatório), penalidades e causas de vacância.
- Diferencie **posse** (assume o cargo) de **exercício** (começa a trabalhar) e de **nomeação** (ato que provê o cargo).

5. Transparência, ética e improbidade

Contexto

Três pilares do dia a dia do servidor: informar o cidadão (LAI), agir com ética e responder por abusos (improbidade).

Resumo básico

- **Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011):** publicidade é a regra e o sigilo, a exceção (art. 3º, I).
- **Prazo de resposta ao pedido de informação:** imediato, se possível; ou até **20 dias**, prorrogáveis por mais **10 dias**, mediante justificativa (art. 11).
- **Improbidade (Lei 8.429/1992, com alterações da Lei 14.230/2021):** três grupos - enriquecimento ilícito (art. 9º), dano ao erário (art. 10) e violação a princípios da administração (art. 11).
- **Ética:** o servidor deve agir com honestidade, impessoalidade e respeito ao público.

Aprofundamento

- Após a Lei 14.230/2021, a improbidade em regra exige **dolo** (intenção).
- O **Código de Ética** do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto 1.171/1994) é referência; cada ente pode ter o seu. **A CONFIRMAR NO EDITAL** quais normas serão cobradas.

Exercícios

1. Segundo o caput do art. 37 da Constituição Federal, NÃO é princípio expresso da administração pública:

A) Legalidade

B) Impessoalidade

C) Moralidade

D) Razoabilidade

E) Eficiência

2. A investidura em cargo público efetivo depende, em regra, de:

A) Indicação política

B) Aprovação prévia em concurso público

C) Livre nomeação pelo chefe do Executivo

D) Prova de títulos apenas

E) Contrato temporário

3. O prazo de validade do concurso público é de até:

A) 6 meses, sem prorrogação

B) 1 ano, prorrogável por 2 anos

C) 2 anos, prorrogável uma vez por igual período

D) 4 anos, improrrogável

E) 5 anos, prorrogável uma vez

4. Em regra é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, EXCETO, havendo compatibilidade de horários:

A) Dois cargos de chefia

B) Dois cargos de professor

C) Um cargo de professor e um de gerente

D) Três cargos técnicos

E) Dois cargos em comissão

5. Segundo o art. 37, §6º, da CF, quando um agente público, nessa qualidade, causa dano a terceiros:

A) Somente o agente responde

B) O Estado não responde, por ser entidade pública

C) A pessoa jurídica de direito público responde, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa

D) O terceiro deve processar diretamente o prefeito

E) A responsabilidade é sempre solidária entre todos os servidores

6. Segundo o art. 41 da CF, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, adquire estabilidade após:

A) 1 ano de efetivo exercício

B) 2 anos de efetivo exercício

C) 3 anos de efetivo exercício

D) 5 anos de efetivo exercício

E) 10 anos de efetivo exercício

7. O ocupante exclusivamente de cargo em comissão:

A) Adquire estabilidade após 3 anos

B) Pode ser exonerado livremente (livre nomeação e exoneração)

C) Só perde o cargo por sentença judicial

D) Deve ter sido aprovado em concurso

E) Tem direito a estágio probatório de 5 anos

8. Segundo a LDB (Lei nº 9.394/1996), a educação básica compõe-se de:

A) Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior

B) Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio

C) Educação infantil e ensino superior

D) Apenas ensino fundamental e médio

E) Educação de jovens e adultos apenas

9. Os Municípios incumbir-se-ão, prioritariamente, de oferecer, segundo a LDB:

A) Ensino superior

B) Educação infantil e ensino fundamental

C) Somente ensino médio

D) Pós-graduação

E) Ensino técnico de nível superior

10. A carga horária mínima anual do ensino fundamental, segundo o art. 24 da LDB, é de:

A) 400 horas em 100 dias

B) 600 horas em 150 dias

C) 800 horas em pelo menos 200 dias de trabalho escolar

D) 1.000 horas em 250 dias

E) 1.200 horas em 300 dias

11. Para aprovação, a LDB exige frequência mínima de:

A) 50%

B) 60%

C) 70%

D) 75%

E) 90%

12. A duração do ensino fundamental obrigatório, segundo a LDB, é de:

A) 5 anos

B) 8 anos

C) 9 anos, a partir dos 6 anos de idade

D) 12 anos

E) 3 anos

13. Segundo o art. 29 da Constituição Federal, o Município reger-se-á por:

A) Constituição Estadual

B) Lei Orgânica

C) Decreto do Prefeito

D) Resolução do Tribunal de Contas

E) Estatuto da Cidade

14. A aprovação da Lei Orgânica Municipal exige, na Câmara Municipal:

A) Maioria simples em turno único

B) Dois terços dos membros, em dois turnos

C) Três quintos em turno único

D) Unanimidade

E) Aprovação do Governador

15. Segundo a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a regra é:

A) O sigilo, sendo a publicidade exceção

B) A publicidade, sendo o sigilo exceção

C) Informações públicas dependem de pagamento

D) Somente servidores podem pedir informação

E) O pedido deve sempre ser justificado

16. Quando a informação não puder ser concedida de imediato, a LAI prevê prazo de resposta de até:

A) 5 dias

B) 10 dias

C) 20 dias, prorrogáveis por mais 10

D) 30 dias, improrrogáveis

E) 60 dias

17. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) divide os atos de improbidade em:

A) Apenas atos de corrupção ativa

B) Enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da administração

C) Crimes de responsabilidade e crimes comuns

D) Atos cíveis e trabalhistas

E) Apenas atos praticados por prefeitos

Gabarito comentado - Legislação

1 - D. Os princípios expressos são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Razoabilidade é princípio implícito.

2 - B. Art. 37, II: investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

3 - C. Art. 37, III: validade de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

4 - B. Art. 37, XVI, a: dois cargos de professor. Também: um de professor com outro técnico ou científico; dois cargos privativos de profissionais de saúde.

5 - C. Responsabilidade objetiva do Estado, com ação de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.

6 - C. Art. 41: três anos de efetivo exercício, com avaliação especial de desempenho.

7 - B. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração e não gera estabilidade.

8 - B. Art. 21: a educação escolar compõe-se de educação básica (infantil, fundamental e médio) e educação superior.

9 - B. Art. 11, V: os Municípios oferecerão educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental.

10 - C. Art. 24, I: mínimo de oitocentas horas distribuídas por, no mínimo, duzentos dias de efetivo trabalho escolar.

11 - D. Art. 24, VI: frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação.

12 - C. Art. 32: ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade.

13 - B. O Município se rege por lei orgânica, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara.

14 - B. CF, art. 29, caput: dois turnos, intervalo mínimo de dez dias, aprovação de 2/3 dos membros da Câmara.

15 - B. Art. 3º, I: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

16 - C. Art. 11, §§ 1º e 2º: até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, mediante justificativa expressa.

17 - B. Arts. 9º, 10 e 11: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado contra os princípios da administração pública.